EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSIF, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 03.860.033/0001-08, com sede em Brasília-DF, no SAS, Quadra 01, lote 02, bloco "N", 11º andar, Salas 1106 e 1107, do Edifício Terras Brasilis, CEP 70070-000, com fundamento nos arts. 102, § 1º, e 103, inciso IX, ambos da Constituição, e art. 1º, *caput* e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882, de 1999, vem, por seus advogados (procuração anexa), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

(COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR)

contra a Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 14 de junho de 2.022, que "*estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente no Município de Tubarão/SC*", em vista da lesão a preceitos fundamentais da Constituição – de índole material (afronta ao direito de propriedade [art. 5º, *caput* e inciso XXII] e aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade [art. 5º, inciso LIV] e da livre iniciativa [art. 1º, inciso IV, e 170, *caput*]) e formal (ofensa ao pacto federativo [arts. 1º, *caput*, 18, 60, § 4º, inciso I], ante a usurpação da competência da União para legislar [art. 22, incisos I e VII; art. 24, inciso VIII, § 1º], e ao princípio da separação de Poderes e ao princípio da reserva da jurisdição [arts. 2º, art. 60, § 4º, inciso III, "c", e art. 5º, inciso XXXV, CF]) – cuja reparação demanda a declaração de inconstitucionalidade da referida lei.

Requerem que as publicações dos atos e termos do presente feito sejam realizadas, conjunta e exclusivamente, em nome de **Fábio Lima Quintas**, inscrito nos quadros da OAB/DF 17.721, e de **Cazetta, Zangirolami, Quintas Sociedade de Advogados** (inscrita na OAB/SP sob o nº 36.561), com endereço profissional na SCN, Quadra 5, Bloco A, Brasília Shopping and Towers, Torre Sul, Sala 1407, Brasília (DF) e-mail judicial@czzq.com.br, sob pena de nulidade (art. 272, §5º, CPC/15).

Termos em que

pede deferimento.

Brasília, 21 de dezembro de 2022

Luís Carlos Cazetta
OAB/DF 12.127

Fábio Lima Quintas
OAB/DF 17.721

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

Eminente Ministro Relator,

I. OBJETO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

1. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental é ajuizada contra a integralidade da Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 14 de junho de 2022, que "*estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente no Município de Tubarão/SC*".

2. Eis os termos da lei ora impugnada:

> "Art. 1º Os empréstimos bancários de caráter pessoal e natureza consignada concedidos a consumidores residentes no município de Tubarão/SC, conduzidos mediante fraude ou prática abusiva do fornecedor e sem a devida solicitação do consumidor, serão tidos como amostra grátis, na forma dos artigos 39, caput, inciso III e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
>
> § 1º A caracterização como amostra grátis estará configurada desde que a documentação constante no contrato fraudulento ou na conduta abusiva demonstre como endereço do contratante rua ou logradouro dentro dos limites territoriais no Município de Tubarão/SC.
>
> § 2º O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, na forma do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

> Art. 2º A parcela descontada indevidamente será restituída ao titular em até 90 (noventa) dias, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
>
> Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
>
> Art. 3º A multa eventualmente aplicada pelo PROCON, em devido processo administrativo, deve ser fixada de acordo com os critérios básicos, observando a Lei Municipal 5030/2018, bem como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Federal 2181/1997, graduada de acordo com a gravidade da infração, a reincidência, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
>
> Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação."

3. Como se constata da leitura do ato normativo, a lei municipal estabelece que a fraude ou prática abusiva em contratação de empréstimo bancário, assim entendida aquela realizada sem solicitação, traz como consequência que o valor entregue pela instituição financeira deve ser recebido como amostra grátis, exonerando o consumidor do pagamento da obrigação ou de sua restituição, a partir de equiparação (indevida) que faz com o disposto no art. 39, inciso III e parágrafo único, do CDC[1] (cf. art. 1º da Lei 5.714/2022, do Município de Tubarão/SC). Além disso, a lei municipal estabelece que a generalidade das situações de contratação sem solicitação gera o dever de restituição em dobro, criando presunção (também indevida) de má-fé, para aplicar a sanção do art. 42, parágrafo único do CDC[2] (cf. art. 2º, *caput* e parágrafo único, da Lei 5.714/2022, do Município de Tubarão/SC).

---

[1] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

[2] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

4. Essa lei é, em sua integralidade[3], flagrantemente incompatível com a Constituição e viola preceitos fundamentais, merecendo ser ressaltadas:

a) a violação do pacto federativo (arts. 1º, *caput*, e 18, CF) e a usurpação da competência da União para legislar (de forma privativa) sobre direito civil e sobre política de crédito (art. 22, incisos I e VII) e sobre normas gerais de consumo (art. 24, inciso VIII, § 1º. CF), porque não cabe ao Município legislar sobre direito civil (no que se refere ao regime das relações obrigacionais/contratuais e de propriedade) nem dispor sobre normas de defesa do consumidor que afrontem o regime estabelecido nacionalmente;

b) a violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF) e à cláusula da reserva da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF), porque a aplicação da sanção de restituição em dobro (tal como determinado no art. 2º da lei municipal) não pode ser feita de forma ampla e genérica, demandando a comprovação de má-fé (como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC), elemento que só pode ser verificado no curso do devido processo legal, sendo incabível que o legislador municipal estabeleça uma sanção de forma geral e abstrata contrária à disposição contida na legislação nacional;

c) violação ao direito de propriedade (art. 5º, *caput* e inciso XXII, CF) e aos princípios da proporcionalidade (art. 5º, inciso LIV, CF) e da livre iniciativa (art. 1º, inciso IV, e 170, *caput*, CF), na medida em que não convive com a Constituição lei local que cria espécie de expropriação de recursos privados, ao criar a figura da "amostra grátis" em caso de dinheiro depositado na conta de pessoas que tenham recebido recursos de empréstimos não solicitados.

5. Destaque-se que o pacto federativo, o princípio da separação dos Poderes e os direitos e garantis individuais, em suas múltiplas dimensões, são inegavelmente preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do

[3] Considerando que o art. 3º da Lei 5.714/2022, do Município de Tubarão/SC se limita a estabelecer o poder de polícia do PROCON para aplicar, no âmbito administrativo, a lei ora impugnada, o aludido dispositivo legal é nulo de forma consequente em vista da inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, que tratam das hipóteses que justificam a atuação do poder de polícia na espécie.

Brasil, dado que se qualificam como cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, incisos I, III e IV, CF).

6. Desse modo, à luz dos parâmetros constitucionais indicados, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 14 de junho de 2022, pelos fundamentos a seguir expostos de forma analítica. Antes disso, cabe evidenciar a legitimidade da CONSIF para propor a presente ADPF.

II. LEGITIMIDADE DA CONSIF PARA AJUIZAR ADPF E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

7. A CONSIF, legalmente qualificada como confederação sindical (com registro no Ministério do Trabalho, nos termos do art. 535 da CLT, conforme documento anexo), detém legitimidade para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882, de 1999, e 103, inciso IX, da Constituição, e em linha com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (ADI 3.207, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 25/4/2018; ADI 2.905, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 2/2/2018; ADPF 77 MC, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJ 11/2/2015; ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 6.484, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 19/10/2020).

8. Nos termos de seu Estatuto social (anexo), a CONSIF congrega diversas federações relativas a entidades sindicais representativas das instituições financeiras, bancárias, securitárias e de crédito, tendo entre suas finalidades a de "*propor qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da lei*" (art. 3º, inciso V).

9. É dentro desse contexto institucional que a CONSIF propõe a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que impugna lei que textualmente dispõe sobre empréstimos bancários, tema de interesse direto da entidade, à luz de sua finalidade institucional, seja porque produzirá efeitos no

Sistema Financeiro Nacional, seja porque impacta no exercício regular da atividade econômica de seus representados.

10. Plenamente satisfeito, portanto, o critério da pertinência temática: a matéria versada na presente ADPF está perfeitamente inserida na finalidade institucional da Requerente, de promover "*a confiança no Sistema Financeiro Nacional*" (inciso VI do art. 4º do Estatuto) e de defender os interesses das categorias econômicas que representa, ajustando-se ao estabelecido nos arts. 102, § 1º, e 103, inciso IX, da Constituição, e no art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882, de 1999.

11. Em vista de tanto, cumpre reconhecer que a CONSIF, na qualidade de confederação sindical de âmbito nacional (composta por 4 Federações), representativa do setor financeiro, ostenta, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição e do art. 1º do seu Estatuto, legitimidade para inaugurar controle concentrado de constitucionalidade no âmbito desse Supremo Tribunal Federal.

12. Requer-se, nessa medida, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade da entidade autora.

III. CABIMENTO DA ADPF: A INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PROCESSUAL IDÔNEO NO ÂMBITO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PARA SOLVER DE FORMA EFICIENTE, NESSE STF, LESÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS CAUSADA PELA LEI MUNICIPAL ORA IMPUGNADA

13. Como bem posto pelo saudoso Min. Teori Zavascki, sintetizando o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, "*a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi concebida pela Lei 9.882/1999 para servir como um instrumento de integração entre os modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta pelo STF (...) viessem a figurar como objeto de controle em processo objetivo. A despeito da maior extensão alcançada pela vertente objetiva da jurisdição constitucional com a criação da nova espécie de ação constitucional, a Lei 9.882/1999 exigiu que os atos impugnáveis por meio dela encerrassem um tipo de lesão constitucional qualificada, simultaneamente, pela sua (a) relevância (porque em contravenção direta com paradigma constitucional de importância fundamental) e (b) difícil reversibilidade (porque ausente técnica processual subsidiária capaz de fazer*

cessar a alegada lesão com igual eficácia)" (ADPF 127, rel. min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJE de 28-2-2014).

14. Essa situação se faz presente na hipótese aqui tratada, estando ainda preenchidos os requisitos que viabilizam o cabimento da presente ADPF, que impugna lei municipal, ante grave lesão a preceitos fundamentais, cuja reparação não é viável por meio de outra via de controle concentrado de constitucionalidade.

15. De fato, a veicula-se na presente inicial relevante discussão relativa ao pacto federativo, o que viabiliza o acesso à estrita via da ADPF, como recentemente reconheceu o Plenário desse STF, no julgamento da ADPF 335. Nesse particular, pertinentes os fundamentos trazidos no voto do Min. Roberto Barroso:

> "Estão presentes os requisitos que autorizam o conhecimento do pedido.
>
> 2. Em primeiro lugar, é preciso observar o princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, que dispõe que não será admitida referida ação quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
>
> 3. No caso, está em discussão suposta violação de lei municipal frente à Constituição Federal. Em trabalho doutrinário, já me manifestei sobre a questão, como se vê no seguinte trecho:
>
> [...]
>
> 4. Em segundo lugar, é preciso que se esteja diante da violação de preceitos fundamentais. A requerente sustenta que a Lei nº 9.418/2004, do Município de Uberaba/MG, viola o pacto federativo (arts. 1º, caput; 18; e 60, §4º, I, da CF/88) e a competência privativa da União para legislar sobre o serviço público de radiodifusão e explorá-lo, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão (arts. 21, XII; 22, IV; 49, XII; e 223, da CF/1988). Embora o conceito de preceito fundamental reserve a fluidez própria dos conceitos jurídicos indeterminados, existe um conjunto de normas que certamente são por ele abrangidas. Esse é o caso das decisões políticas estruturantes, objeto do Título I da Constituição (arts. 1º a 4º) e das cláusulas pétreas (art. 60, §4º, CF). O princípio federativo está previsto nesses dois conjuntos de normas.
>
> 5. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diversas vezes já admitiu a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para a declaração de inconstitucionalidade de normas municipais que usurpam competência normativa privativa da União (v. ADPF 235, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; e ADPF 514, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno). No julgamento da ADPF 584, registrou-se que "as

> regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito" e que "a Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I)" (ADPF 584, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
>
> 6. Estão preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Passo à análise do mérito." (ADPF 335, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/8/2021, DJ 16/9/2021, pp. 13-14)

16. Além disso, há grave violação à garantia constitucional da propriedade (art. 5º, *caput* e inciso XXII), na medida em que a lei municipal cria hipótese de expropriação de recursos privados, a evidenciar a lesão à ordem constitucional causada pela norma ora impugnada.

17. Por outro lado, ainda segundo o entendimento dessa Corte, a possibilidade de instauração de confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos configura controvérsia constitucional, já que ameaça o princípio da segurança jurídica e gera o risco de concretização da lesão a preceito fundamental, senão vejamos:

> "A possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental (pelo menos, ao da segurança jurídica), o que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei da argüição, de modo a admitir a propositura da ação especial toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria idéia de prestação judicial efetiva. Ademais, a ausência de definição da controvérsia -- ou a própria decisão prolatada pelas instâncias judiciais -- poderá ser a concretização da lesão a preceito fundamental. Em um sistema dotado de órgão de cúpula, que tem a missão de guarda da Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se, por si só, em uma ameaça

> ao princípio constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental." (ADPF 33-MC, voto do rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 29-10-2003, DJ de 6-8- 2004.)

18. Esse cenário se potencializa considerando a possibilidade de proliferação de iniciativas legislativas da espécie. Evidência disso, por exemplo, é que hoje tramita no Município de Contagem (MG), Projeto de Lei de idêntico conteúdo. Trata-se do PL 178/2022, que também se propõe a estabelecer "*a caracterização como amostra grátis empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente no Município de Contagem/MG*" (doc). Também podem ser mencionados, ainda, o Projeto de Lei nº 2/2022, do Município de Içara/SC, e o PL 276/22, do Município de Recife (PE).

19. Ilustra, ainda, a lesividade aos preceitos fundamentais a justificar o cabimento da presente ADPF, a evidência de que a lei municipal ora em comento tem justificado a atuação do poder de polícia administrativo do PROCON municipal. Confira-se, a propósito, a notícia veiculada no site do referido órgão, que inclusive sinaliza que leis da espécie estão sendo discutidas em outros Municípios:

> "**Procon celebra aprovação de Projeto de Lei que regula empréstimos bancários concedidos sem autorização do consumidor**
>
> Publicado em 17/06/2022 às 18:33 - Atualizado em 17/06/2022 às 18:33Na última segunda-feira (13) foi aprovado, por unanimidade, na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Ordinária Municipal nº 5714 que caracteriza como amostra grátis empréstimos bancários concedidos sem autorização do consumidor.
>
> O Projeto de Lei foi criado com o objetivo de coibir a prática abusiva das instituições bancárias em realizar empréstimos sem a solicitação do consumidor, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Art. 39, Inciso III. Assim, todo empréstimo que for realizado sem a autorização do consumidor será tido como amostra grátis e o consumidor ficará com os valores que foram depositados em sua conta, sendo que o Banco terá que cancelar os descontos no benefício do consumidor e restituir qualquer parcela que for descontada.
>
> De acordo com o gerente do Procon em Tubarão, Ângelo Danilo Pulita, a ideia de criar a Lei surgiu diante da quantidade de reclamações que são recebidas, sendo que as pessoas lesadas são os aposentados e pensionistas do INSS. Segundo ele, somente através de um processo administrativo realizado pelo Procon é que o contrato de empréstimo é

> cancelado e as informações sobre a contratação são prestadas, mas quando o consumidor não percebe que os valores estão sendo descontados do seu benefício ou acreditam que o valor depositado em suas contas se tratam de algum valor atrasado, acabam sofrendo a prática abusiva.
>
> Algumas cidades já adotaram a "Lei da Amostra Grátis", como Criciúma e Guaramirim e em Içara o Projeto de Lei ainda está em tramitação no Legislativo.
>
> Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor deve entrar em contato com o PROCON através do telefone 3621 9818 ou no e-mail: procon.fiscalizacao@tubarao.sc.gov.br."[4]

20. Portanto, não havendo outro meio idôneo e eficaz no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade para lidar com a relevante controvérsia constitucional, envolvendo violação a preceitos constitucionais relacionadas ao princípio federativo (usurpação por parte do Município da competência da União para legislar sobre o tema), à separação de Poderes, ao direito de propriedade e aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da livre iniciativa (ante a arbitrária e indevida intervenção do Poder Público no exercício da atividade econômica), cabível a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, estando cumprido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999).

21. Passa-se a desenvolver as razões pelas quais deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal e afastar do mundo jurídico o quadro de incerteza e insegurança que se acaba de demonstrar.

---

[4] http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/ver/2022/06/procon-celebra-aprovacao-de-projeto-de-lei-que-regula-emprestimos-bancarios-concedidos-sem-autorizacao-do-consumidor (último acesso em 21/12/2022)

IV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC Nº 5.714, DE 14 DE JUNHO DE 2022: USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SOBRE POLÍTICA DE CRÉDITO E SOBRE NORMAS GERAIS DE CONSUMO; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (RESERVA DE JURISDIÇÃO)

22. A lei municipal, como se constata de sua leitura, inova no ordenamento jurídico para considerar que o empréstimo bancário não solicitado – qualificado pela lei municipal como fraudulento ou abusivo – deve ser considerado "amostra grátis", além de impor a determinação de restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados. Ao assim fazer, a lei municipal, ao contrário do que pretende fazer ver, não está reforçando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, inciso III, parágrafo único, e 42, parágrafo único). Em verdade, a lei municipal cria novas normas que deturpam aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (e no Código Civil), na medida em que:

i) busca isentar o consumidor de restituir valores que tenha recebido em sua conta quando configurada a situação descrita na norma de "empréstimo não solicitado", ao imputar a essa situação a configuração de "amostra grátis", deformando a norma prevista no art. 39, inciso III, parágrafo único, do CDC (art. 1º, *caput*, da Lei 5.714/2022, do Município de Tubarão/SC);

ii) cria presunção de má-fé, aplicando a sanção de devolução em dobro, nos casos de "empréstimos não solicitados" (art. 2º, *caput* e parágrafo único, da Lei 5.714/2022, do Município de Tubarão/SC).

23. A norma que se extrai do texto da lei municipal, portanto, prevê que o objeto da obrigação decorrente de relação contratual derivada de um "empréstimo bancário não solicitado" deve ser tido como "amostra grátis". E que eventuais cobranças realizadas em função desse empréstimo, devem ser ressarcidos sempre

em dobro[5]. Ilustrativo desse entendimento é o quanto noticiado pela imprensa local a respeito da aludida lei municipal:

> **Portal de notícias "SUL AGORA"**
>
> "GERAL
>
> 18/06/2022 07h57
>
> Consumidores não precisarão devolver empréstimos sem autorização
>
> Todo empréstimo que for realizado sem a autorização do consumidor será tido como amostra grátis e o consumidor ficará com os valores"[6]

> **Portal de notícias "Extra SC"**
>
> "COTIDIANO
>
> Dinheiro não solicitado pode virar amostra grátis em Tubarão
>
> A medida é uma forma de diminuir os casos de empréstimos irregulares.
>
> Por Fhillype Costa
>
> Publicado em 17/06/2022 18:00
>
> Atualizado em 21/06/2022 20:35
>
> Como forma de tentar diminuir os casos de empréstimos não solicitados, prática que vem crescendo a cada dia, o dinheiro que for transferido para a conta de um morador de Tubarão que não tenha solicitado o crédito, será considerado amostra grátis.
>
> O projeto de lei, de autoria da prefeitura, foi aprovado na sessão da Câmara de Vereadores de segunda-feira (13) e agora segue para sanção do prefeito. De acordo com o Vereador Estêner Soratto Júnior (PL) a medida foi elaborada do Procon e deverá fazer com que as empresas de crédito mudem a estratégia de colocar crédito sem solicitação.

---

[5] É preciso destacar ainda o que essa lei municipal **não** pretende regular: as situações em que o consumidor é lesado com a utilização de seus documentos para criar contas falsas, em que os fraudadores fazem empréstimos e operações bancárias em nome do consumidor. Nesses casos, em que o consumidor e a instituição financeira são vítimas, dúvida não há que o consumidor (que, por óbvio, não contratou operações de crédito) não responde pela dívida, competindo à instituição financeira liquidar a operação com recursos próprios. E, nessas situações de fraude bancária, não se cogitar de má-fé da instituição financeira (que é vítima de um golpe, tal como o cidadão que teve seus dados utilizados de forma indevida), sendo por isso inconcebível a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

[6] https://sulagora.com.br/geral/consumidores-nao-precisarao-devolver-emprestimos-sem-autorizacao-10880, último acesso em 21/12/2022.

> O projeto ainda prevê multas para as empresas, que variam de acordo com a reincidência."[7]

24. Bem compreendida a norma que se extrai do texto contido na lei municipal (e a norma que ali não está presente), fácil ver que a lei municipal, do ponto de vista formal, adentra em esfera de competência legislativa reservada à União, interferindo na competência privativa do legislador nacional de estabelecer normas sobre direito civil, especificamente para regular obrigações e contratos, bem como na competência concorrente do legislador nacional de estabelecer normas gerais de consumo. E ao assim fazer, revela-se a ofensa ao pacto federativo (arts. 1º e 18 da CF).

25. Cabe desenvolver o argumento.

26. Ao prever norma que isenta o consumidor de devolver valores que receber a título de empréstimo não solicitado (dando aos valores recebidos o sentido de "amostra grátis") e impondo uma sanção (devolução em dobro), a lei impugnada usurpou a competência da União para legislar sobre direito civil, em ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição, na medida em que interfere em relações contratuais privadas, regulando contratos e obrigações, campo infenso à atuação do legislador local.

27. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

> "CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 3.594/2005, DO DISTRITO FEDERAL. **DISPENSA DO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E TÍTULOS OBRIGACIONAIS VENCIDOS NO PERÍODO DE PARALISAÇÃO POR GREVE**. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito

---

7 https://extra.sc/2022/06/17/credito-nao-solicitado-pode-virar-amostra-gratis-em-tubarao/ último acesso em 21/12/2022

> Federal e Municípios, e a partir dessas opções pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. **A lei distrital sob análise atinge todos os devedores e tem por objeto obrigações originadas por meio dos títulos que especifica; sendo, consequentemente, norma de Direito Civil, previsto como de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal**. Precedentes nesse sentido. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, por vício formal." (ADI 3605, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/6/2017)

28. No julgamento da ADI 6.495 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 3/12/2020), essa Corte entendeu igualmente que "*os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito*".

29. É de bom alvitre destacar que a invasão da lei municipal no espaço exclusivo de atuação do legislador nacional, para tratar de direito civil, não se põe de forma abstrata. Concretamente a lei municipal acaba por esvaziar o disposto nos arts. 876, 884 a 886 do Código Civil (que tratam do instituto do pagamento indevido e do enriquecimento sem causa, positivando o importante princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito):

> "CAPÍTULO III. Do Pagamento Indevido
>
> Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição."

> "CAPÍTULO IV. Do Enriquecimento Sem Causa
>
> Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
>
> Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

> Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.
>
> Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido."

30. É dizer, a lei municipal não apenas invade de forma potencial a competência do Poder Legislativo nacional para regular a matéria, como também afronta a competência que já foi por ele exercida, o que só agrava o quadro de inconstitucionalidade.

31. Não se ignora o argumento de que a lei poderia pretender regular matéria de consumo, atraindo a competência concorrente dos entes federados. Ocorre que a jurisprudência dessa e. Corte já possui entendimento consolidado no sentido de que "a*pesar de a lei impugnada tangenciar matéria ligada à proteção do consumidor, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos União e Distrito Federal (art. 24, V, da CF), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que lei estadual que trata de relações de consumo não pode legislar sobre direito civil,* ***notadamente sobre relações contratuais***" (ADI 4228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1/8/2018, DJ 10/8/2018). No mesmo sentido:

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. [...] 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido". (ADI 4.701/PE, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 13/8/2014, DJ 22/8/2014)

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.083/2008 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE DETERMINADAS PESSOAS JURÍDICAS COBRAREM TAXA POR EMISSÃO DE CARNÊ DE PAGAMENTO OU BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE

> FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM SEDE DE DIREITO DO CONSUMIDOR (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO AUTORIZA OS ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL A DISCIPLINAREM RELAÇÕES CONTRATUAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; e ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014. 2. In casu, a Lei 4.083/2008 do Distrito Federal, ao proibir determinadas pessoas jurídicas de cobrarem taxa por emissão de carnê de pagamento ou boleto bancário de cobrança, interferiu em relações contratuais, pois vedou o repasse de custos relativos à viabilização de determinada forma de pagamento pelo fornecimento de bens e serviços, matéria que somente poderia ter sido versada em lei federal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.083/2008 do Distrito Federal." (ADI 4090, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019)

32. Não é sem motivo, aliás, que o Legislador nacional editou o Código Civil, para regular as obrigações em geral, e, especificamente, o instituto do pagamento indevido (art. 876) e do enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886).

33. Por isso, a lei municipal – (i) ao tratar o empréstimo não solicitado como amostra grátis [art. 1º] e (ii) estipular que os valores pagos pelo consumidor deveriam ser devolvidos em dobro [arts. 1º, § 1º, e 2º, parágrafo único] – afetou o âmago da relação contratual estabelecida entre as instituições financeiras e seus clientes, tal como prevista na legislação nacional.

34. Também na dimensão do regime civil do direito de propriedade, a restrição ao direito de propriedade das instituições financeiras – ao se considerar que o empréstimo concedido sem autorização deve ser equiparado a amostra grátis – usurpa a competência da União para legislar (art. 22, inciso I, da CF). Nessa linha de entendimento, confira-se precedente dessa Corte:

> "CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 10.335/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO. ISENÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO AUTORAL ARRECADADA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO — ECAD. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (CF, ART. 22, I, DA CF). OFENSA AO ART. 5º, XXII e XXVII, da CF. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A **Lei 10.335/2016 do Estado do Mato Grosso, ao estabelecer isenção ampla para determinados usuários da produção intelectual, permitindo a utilização gratuita de obras alheias (privadas) por parte das instituições filantrópicas, as associações, as fundações e entidades oficialmente declaradas de utilidade pública, sem fins lucrativo, invadiu, indevidamente, a competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I)**. 4. O benefício produz reflexos (restritivos) no domínio da produção intelectual, pertencente ao criador de obra, traduzindo, assim, indisfarçada limitação ao direito de propriedade, matéria inserida na competência privativa da União. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE sufraga o entendimento de que os entes subnacionais não possuem competência legislativa para disciplinar substancialmente o direito de propriedade. Precedentes. 5. A norma viola materialmente o art. 5º, XXII e XXVII, da CF, uma vez que a permissão para utilização das criações artísticas cabe ao autor da obra, que detém o direito sobre a integridade de sua criação. 6. Ação Direta conhecida e julgada procedente." (ADI 5799, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe 15/10/2019)

35. Não é demasia lembrar, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, mesmo em situações em que se estabelece a competência legislativa concorrente, como ocorre com a competência para legislar sobre relação de consumo, "*a edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta Política*"

(ADI 2903, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/9/2008), de modo que se estaria a violar o disposto no art. 24, inciso V, da Constituição.

36. Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente o STF no julgamento da ADI 5.568, no qual se assentou que:

> "Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. **A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados**. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei 9.472/97, editou a Resolução 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º (...)." [ADI 5.568, red. do ac. min. Edson Fachin, j. 27/9/2019, DJe 15/10/2019.]

37. Assim, considerando que a matéria versada na lei municipal já encontra regulação própria no âmbito do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, revela-se uma vez mais a inconstitucionalidade da lei municipal.

38. Noutra perspectiva de análise, tem-se que a lei municipal também invade espaço conferido privativamente ao legislador nacional para tratar de "política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores" (inciso VII do art. 22 da CF). Com efeito, em situações em que a lei estadual coloca em xeque a política de crédito estabelecida nacionalmente (art. 22, inciso VII, e art. 21, inciso VIII), esse Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inconstitucionalidade da norma. Nesse sentido:

> "A Lei distrital 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos públicos". (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2015, DJE 1º/2/2016.)

39. Em todas essas perspectivas, tem-se que que há uma chave de leitura que orienta a adequada interpretação do pacto federativo, tal como positivado na Constituição no art. 1º e 18 da Constituição.

40. A Constituição Federal de 1988 optou por atribuir a cada um dos entes federativos a competência para legislar sobre aquilo que fosse predominantemente de seu interesse[8].

41. Trazendo essa compreensão para o plano da presente ADPF, tem-se que a noção de disseminação (estruturação organizada) de conduta abusiva na concessão de crédito não pode ser tratada em nível legislativo inferior, sob pena de tratamento distinto da disciplina nacional.

42. O sistema de proteção de relações de consumo não resulta em competência legislativa que interfere na própria relação obrigacional. Incumbe à lei nacional dispor sobre as relações comuns (presumivelmente regulares) e sobre o tratamento geral das disfunções.

43. Na esfera local, conceda-se que podem até ser consideradas formalmente válidas leis que agregam certas exigências às leis nacionais de proteção ao crédito e (nessa exclusiva dimensão) à atuação comercial abusiva, o que não alcança, contudo, fixar hipóteses que alcancem a relação de crédito, por anistia, perdão, proibição de cobrança, que demandam regramento de nível nacional.

44. É dizer, o limite da produção legislativa dos entes subnacionais deve observar que o ordenamento de nível nacional não pode ficar exposto a antinomias e diferenças de tratamento por ente político subnacional.

45. Por fim, ainda no plano formal a lei municipal vulnera o princípio da separação de Poderes e a cláusula da reserva da jurisdição (arts. 2º e art. 5º, inciso

---

[8] Como explica o Ministro Alexandre de Moraes, em obra doutrinária: *"(...) pelo princípio da predominância do interesse, à União caberá aquelas matérias e questões de predominância do interesse geral ao passo que aos Estados referem-se as matérias de predominante interesse regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local"* (Direito Constitucional. 13ª Edição. São Paulo: Jurídico Atlas, 2003).

XXXV, CF), porque a aplicação a determinação de restituição em dobro não pode ser feita de forma geral (como determina o art. 2º da lei municipal), dado que a aplicação dessa sanção demanda a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC), elemento que só pode ser verificado no curso do devido processo legal, sendo incabível que o legislador municipal estabeleça uma sanção de forma geral e abstrata contrária à disposição contida na legislação nacional[9].

46. Por essas razões, deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 2022, por ofensa ao pacto federativo (uma vez que a competência, a respeito da matéria por ela tratada, pertence à União) e ao princípio da separação de Poderes (dado que invade a reserva da jurisdição), preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil (art. 60, § 4º, incisos I e III, CF).

V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO (SC) Nº 5.714, DE 2022: VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART. 5º, *CAPUT* E INCISO XXII, CF) E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, INCISO LIV, CF) E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, INCISO IV, E 170, *CAPUT*, CF)

47. A lei municipal – ao prever que o valor recebido pelo consumidor em "empréstimo não solicitado" deve ser considerado "amostra grátis" (art. 1º) e que os valores eventualmente pagos devem ser ressarcidos em dobro (sem verificação de má-fé, conforme art. 2º, parágrafo único) – afronta de forma flagrante o princípio da propriedade (art. 5º, *caput* e inciso XXII, CF), os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF) e também o da livre iniciativa (arts. 1º, inciso IV, e 170, *caput,* CF).

---

[9] Segundo a jurisprudência dessa Corte: "*A cláusula constitucional da reserva de jurisdição – que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) – traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.*" [MS 23.452, rel. min. Celso de Mello, j. 16-9-1999, P, DJ de 12-5-2000.]

48. No que se refere ao direito de propriedade (art. 5º, *caput* e inciso XXII, CF), ela se manifesta na medida em que a lei municipal (art. 1º) prevê que o valor recebido pelo consumidor em empréstimo não contratado não deve ser restituído à instituição financeira (sendo os valores recebidos como "amostra grátis"). Essa expropriação é incompatível com a garantia constitucional da propriedade e do devido processo legal, dado que, de acordo com a Constituição, a expropriação de bens privados em caráter sancionatório só é autorizada em situações excepcionalíssimas[10].

49. Com efeito, esse STF já decidiu que "*o postulado constitucional do 'due process of law', em sua destinação jurídica, também está vocacionado à proteção da propriedade*" e que "*a cláusula de garantia dominial que emerge do sistema consagrado pela Constituição da República tem por objetivo impedir o injusto sacrifício do direito de propriedade*" (MS 23032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2001, DJ 9/2/2007).

50. No âmbito do controle concentrado de Constitucionalidade, essa Corte tem entendido que é inconstitucional lei local que, mitigando o direito de propriedade (tal como conformado na legislação civil [nacional]), estabelece hipótese de gratuidade. É o que foi decidido recentemente pelo Plenário do STF nos autos da ADI 6151, da relatoria do Min. Edson Fachin:

> "DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. LEI N. 17.724/2019 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS NAS EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS REALIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA CÍVEL. AFRONTA AO ARTIGO 22, I, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXII e XXVII, DA CRFB, e 46 DA LEI N. 9.610/98. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade, direito autoral, bem como estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico

[10] Por exemplo, a hipótese prevista no art. 243 da CF (apreensão de bens em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes ou de exploração de trabalho escravo).

> (artigo 22, I, da Constituição Federal). 2. O proveito econômico dos direitos autorias configura-se como de fruição particular do autor, sendo uma verdadeira contrapartida pela utilização de sua própria produção intelectual. 3. **A legislação estadual, ao estipular hipóteses de isenção fora do rol previsto pelo artigo 46 da Lei Federal n. 9.610/1998, usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das obras, bem como do reconhecimento por sua criação**. 4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, julgado procedente." (ADI 6151, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2022, DJe 16/11/2022)

51. Na mesma linha, foi a decisão do Pleno do STF no julgamento da ADI 5800, que teve como relator o Min. Luiz Fux:

> "Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 92/2010 DO ESTADO DO AMAZONAS. VEDAÇÃO DE COBRANÇA PELO ECAD DOS VALORES RELATIVOS AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS DIREITOS AUTORAIS NA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS POR ASSOCIAÇÕES, FUNDAÇÕES OU INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E AQUELAS OFICIALMENTE DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E, EM ESPECIAL, À EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO DAS OBRAS AUTORAIS (ARTIGO 5º, XXII e XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disporem de direitos autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; ADI 4.701, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014; ADI 1.918, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 1º/8/2003; ADI 2.448, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 13/6/2003; e ADI 1.472, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 25/10/2002. 2. O direito autoral é um conjunto de

> prerrogativas que são conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que cria alguma obra intelectual, dentre as quais se destaca o direito exclusivo do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas obras, como corolário do direito de propriedade intelectual (art. 5º, XXII e XXVII, da Constituição Federal). 3. In casu, a Lei 92/2010 do Estado do Amazonas estabeleceu a gratuidade para a execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins lucrativos. **Ao estipular hipóteses em que não se aplica o recolhimento dos valores pertinentes aos direitos autorais, fora do rol da Lei federal 9.610/1998, a lei estadual usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação**. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 92/2010 do Estado do Amazonas." (ADI 5800, Rel. Min, Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 8/5/2019, DJe 22/5/2019)

52. A atuação do legislador municipal, voltada a alterar direitos e obrigações das relações obrigacionais, também revela que a lei impugnada, nos seus arts. 1º e 2º, transgride o princípio da livre iniciativa, na medida em que o exercício da atividade econômica "*deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa*" (ADPF 449, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 2/9/2019).

53. Do ponto de vista da razoabilidade/proporcionalidade, no plano substantivo, também não há outra conclusão possível senão a incompatibilidade entre os atos normativos aqui impugnados e a Constituição Federal, na compreensão desse STF, bem refletida nas palavras do Min. Celso de Mello:

> "Não se pode desconhecer que as normas legais devem observar, quanto ao seu conteúdo, critérios de razoabilidade, em estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público, inclusive os seus atos legislativos, devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-

> se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais.
>
> A ausência, no diploma legislativo em questão, do necessário coeficiente mínimo de razoabilidade põe em evidência a grave questão pertinente ao abuso da função de legislar. É por esse motivo que a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal – tendo presente a norma inscrita no art. 5º, LIV da Constituição da República – vem advertindo que a cláusula do "due process of law" também deve ser entendida em sua dimensão material, de tal modo que essa perspectiva de análise propicie ao intérprete, sempre com apoio na Carta Política, a identificação, em nosso sistema jurídico, de um decisivo fator obstativo que deslegitime, no plano de nossa Lei Fundamental, a edição de quaisquer atos legislativos revestidos de conteúdo arbitrário ou irrazoável." (RTJ 160/140-145 – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 176/578-580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

54. Por essas razões, por violar direitos fundamentais que constituem preceitos fundamentais (art. 60, § 4º, inciso IV, CF), pede a CONSIF seja declarada inconstitucional a Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 2.022.

VI. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

55. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882, de 1999, é cabível medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, que "*consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada*".

56. Para tanto, cumpre, a comprovação da plausibilidade do direito e do *periculum in mora.*

57. Na hipótese dos autos, a plausibilidade do direito invocado está bem caracterizada na presente petição inicial, que explicita que a impugnação feita à lei municipal está alicerçada na sólida jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal.

58. A situação de perigo decorre dos efeitos concretos da lei municipal, dado que a norma municipal tem amparado o exercício arbitrário do poder de polícia administrativo e tem o condão de ensejar o ajuizamento de múltiplas ações judiciais.

59. Essa circunstância, e sobretudo o perigo de demora ínsito à situação, justifica, no entender da Requerente, a concessão de medida liminar monocraticamente, nos termos do art. 21, inciso V, do RISTF, submetendo-se a decisão, em seguida, para referendo do Plenário, nos termos do art. 21, inciso IV, do mesmo Regimento.

60. Ante todo o exposto, de modo a coibir a lesão ao ordenamento jurídico constitucional, requer a CONSIF que seja deferida medida liminar, monocraticamente, *ad referendum* do Plenário, consistente na suspensão dos efeitos da lei municipal e na determinação de que as autoridades administrativas, os juízes e os Tribunais (em especial, os juizados especiais cíveis, a primeira e a segunda instâncias vinculadas ao TJSC) suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei objeto da presente ADPF.

61. É o que se requer.

VII. CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS

62. Ante todo o exposto, requer a CONSIF que, reconhecida a sua legitimidade ativa e o cabimento da ADPF, seja declarada a inconstitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia *erga omnes*, de todos os dispositivos da Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 14 de junho de 2.022, ante a lesão a preceitos fundamentais da Constituição (afronta ao direito de propriedade [art. 5º, caput e inciso XXII], aos princípios da proporcionalidade [art. 5º, inciso LIV] e da livre iniciativa [art. 1º, inciso IV, e 170, caput], ofensa ao pacto federativo [arts. 1º, caput, 18, 60, § 4º, inciso I], ante a usurpação da competência da União para legislar [art. 22, incisos I e VII; art. 24, inciso VIII, § 1º], e ao princípio da separação de Poderes e ao princípio da reserva da jurisdição [arts. 2º, art. 60, § 4º, inciso III, "c", e art. 5º, inciso XXXV, CF]).

63. Requer, em sede cautelar e liminar, se digne Vossa Excelência, monocraticamente (*ad referendum* do Plenário), a suspender a eficácia da referida Lei até que se ultime o julgamento da presente ação e a determinar que as autoridades administrativas, os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da norma objeto da presente ADPF.

64. Pede, por fim, que sejam intimados, para prestar informações, o Prefeito do Município de Tubarão (com endereço na Rua Felipe Schmidt, 108, Centro, CEP: 88701-180, Município de Tubarão/SC) e a Câmara de Vereadores do aludido Município (com endereço no Rua Dr. Otto Feurschuette, 420, Vila Moema, CEP: 88705-020, Município de Tubarão/SC), bem como seja facultada a manifestação do Advogado-Geral da União e se ouça o d. Procurador-Geral da República.

65. Por fim, requer, sob pena de nulidade, que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome de **Fábio Lima Quintas** (inscrito na OAB/DF sob o nº 17.721) e de **Cazetta, Zangirolami, Quintas Sociedade de Advogados** (inscrita na OAB/SP sob o nº 36.561), sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, declarando o subscritor da presente ação, sob sua responsabilidade pessoal, desde logo, a autenticidade dos documentos juntados.

Termos em que,

pede deferimento.

Brasília, 21 de dezembro de 2022

FABIO LIMA QUINTAS:70099294168
Assinado de forma digital por FABIO LIMA QUINTAS:70099294168
Dados: 2022.12.21 12:45:38 -03'00'

Luís Carlos Cazetta
OAB/DF 12.127

Fábio Lima Quintas
OAB/DF 17.721

Rol de Documentos

Doc.1. Instrumento de mandato com poderes específicos

Doc. 2. Estatuto social CONSIF, Registro no Ministério do Trabalho, Ata de posse da Diretoria (CONSIF) e Registro no Ministério do Trabalho

Doc.3. Lei do Município de Tubarão (SC) nº 5.714, de 14 de junho de 2.022 (cópia do Diário Oficial)

Doc.4. PL que resultou na Lei ora impugnada

Doc.5. Ofício do PROCON-Tubarão (SC) e notícias jornalísticas

Doc.6. Projetos de Lei que tratam de tema análogo ao objeto da ADPF: PL 178/2022, do Município de Contagem/MG, PL 2/2022, do Município de Içara/SC, e o PL 276/22, do Município de Recife (PE).